

Tema 2.2

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD ● IPE I

OBLIGACIONES Y DERECHOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

I.E.S Enrique Tierno Galván ● Parla (MADRID)

Profesor

Jesús Ortiz López

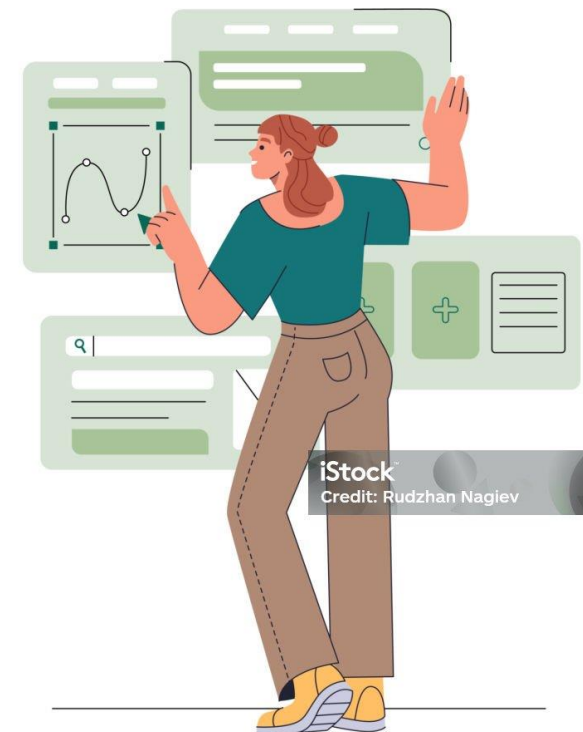
jesus.ortizlopez@tiernoparla.es



Índice

tema 2.2.:obligaciones y derechos PRL

3. Definición de «prevención»
4. Que no se escape
5. Derecho de los trabajadores y obligación del empresario
6. Obligaciones de empresarias o empresarios
7. Actividad
8. Obligaciones de empresaria o empresario
9. Derechos de trabajadora o trabajador
10. Derechos y obligaciones de trabajadora o trabajador
11. Actividad
12. Responsabilidad Administrativa empresarial o empresario
13. Responsabilidad civil y penal empresarial (o)
14. Responsabilidad Disciplinaria de trabajador (a)



iStock
Credit: Rudzhan Nagiev

la norma dicta

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Art. 4. Definiciones

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

(LPRL, 31/1995)

<https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con>



que no se escape

Tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Anote en su cuaderno de estudio:

“todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.”

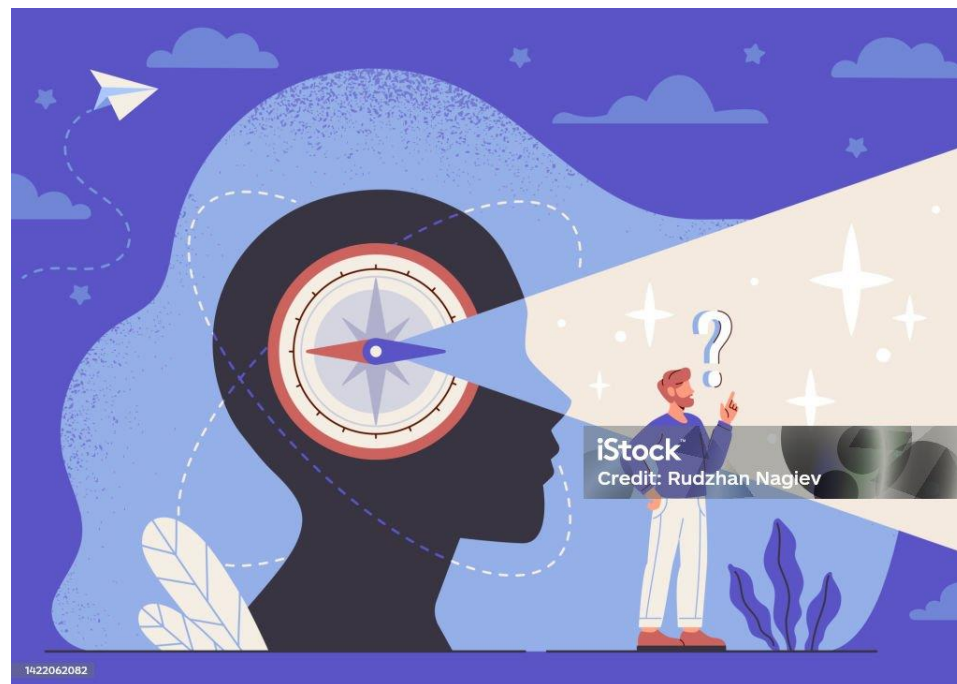
RECUERDE:

Prevenir todo riesgo para cualquiera que entre en contacto con el trabajo.

Incluso, para cualquier cosa.

REFLEXIONE:

¿Un accidente personal o material puede ser un costo para la empresa?



la norma dicta

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

(LPRL, 31/1995)

<https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con>



obligaciones de la empresa

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores a su servicio

Asumir cuantas medidas sean necesarias para la prevención y la protección

Integrar la acción preventiva en todas la actividades de la empresa

Establecer un sistema de seguimiento, evaluación y modificación continua de previsión de riesgos

EM

los riesgos laborales
Derecho a la protección frente a

Adaptar los sistemas de prevención a las modificaciones que se produzcan en la empresa

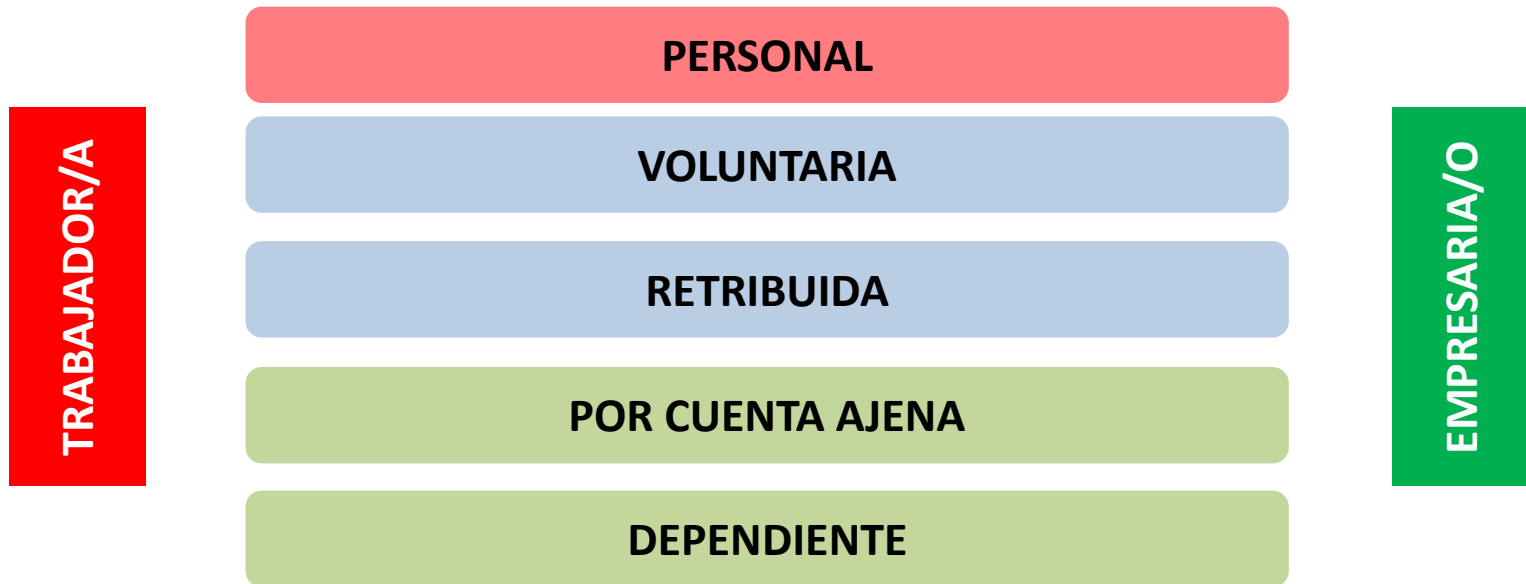
Art. 14.2

Asumir el COSTE de las acciones de Prevención

actividad

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

En atención a las condiciones necesarias para la existencia de una
RELACIÓN LABORAL



¿Por qué la empresaria o el empresario tiene las OBLIGACIONES detalladas en la diapositiva anterior?

obligaciones de la empresa

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Crear canales formales de información.

Entregar a las trabajadoras o trabajadores en su ingreso en la plantilla de la empresa:

- el manual de prevención de riesgos laborales
- el Plan de Emergencias
- Normas generales de empresa

• **La empresa deberá articular las medidas para elaborar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales**

• **Formar a la persona trabajadora teórica y prácticamente en las funciones del puesto de trabajo**

• **Proporcionar los equipos de protección individual (EPIs)**

derechos del trabajador (a)

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

Derecho a la Información sobre PRL por parte de la Empresa

Derecho a la consulta sobre la PRL en la empresa

Derecho a la Formación en PRL

Derecho (y obligación) a paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente

Derecho a la vigilancia del estado de salud (voluntaria con excepciones, gratuita y confidencial)

La asunción de las funciones atribuidas en relación a la PRL

derechos y obligaciones del trabajador (a)

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

TRABAJADOR

La asunción de las funciones atribuidas en relación a la PRL:

- **Utilizar adecuadamente:**
 - los equipos trabajo
 - y los EPI

Cumplir las medidas de protección

Derecho y Obligación de participación:

- **Informar a la empresa de cualquier situación de riesgo**
- **Cooperar con la empresa para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo**

Derecho

Art. 14.1.

Recibir los EPIs adecuados y de manera adecuada

actividad

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

**Derecho del trabajador (a) a la vigilancia del estado de salud :
voluntaria con excepciones, gratuita y confidencial**

Indique:

- Ha de ser **VOLUNTARIA**
- Puede tener **EXCEPCIONES**
- Ha de ser **GRATUITA**
- Ha de ser **CONFIDENCIAL**
- ¿Cómo afecta al trabajo del **SERVICIO DE INFORMÁTICA** de la Empresa?
- ¿Cómo ha de diseñar la aplicación sobre la salud de la plantilla?

<https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0309-es-factible-comunicar-los-resultados-de-reconocimientos-medicos-al-empresario-comite-de-empresa-y-seccion-sindical>

incumplimiento de las responsabilidades

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES: EMPRESARIA O EMPRESARIO

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Incumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales, incluidos los convenios colectivos

SANCIÓN:

- económica,
- suspensión temporal,
- paralización laboral,
- o cierre de la empresa.

Accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia de la falta o el defecto de medidas preventivas

SANCIÓN: recargo en las cuotas a la seguridad social.

incumplimiento de las responsabilidades

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES: EMPRESARIA O EMPRESARIO

RESPONSABILIDAD CIVIL

Incumplimiento por conducta negligente

SANCIÓN: Indemnización por daños y perjuicios

RESPONSABILIDAD PENAL

Incumplimiento por riesgos contra la salud, la integridad física o la vida de las trabajadoras o los trabajadores

SANCIÓN: económica, inhabilitación y prisión

incumplimiento y responsabilidades

tema 2.2.: obligaciones y derechos PRL

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LA TRABAJADORA O/Y TRABAJADOR

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Incumplimiento obligaciones en materia preventiva

SANCIÓN:

- amonestación verbal y/ o escrita
- suspensión de empleo y sueldo
- despido disciplinario



resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE

2. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

e) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Tema 2.2

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD ● IPE I

OBLIGACIONES Y DERECHOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

I.E.S Enrique Tierno Galván ● Parla (MADRID)

Profesor
Jesús Ortiz López

Contacto:

- Consultas en Clase
- Aula Virtual

Solicitud de Tutorías:

jesus.ortizlopez@tiernoparla.es

jol448@educa.madrid.org

